

## 감사결과 처분요구서

|         |                                   |        |            |
|---------|-----------------------------------|--------|------------|
| 처분요구 번호 | 2018-61                           | 처분요구일자 | 2018.11.16 |
| 처 분 종 류 | 경징계(견책), 경고, 기관경고, 개선, 통보, 통보(공사) |        |            |
| 관 계 부 서 | ○○○○○○○○(주), 공사 ●●●●처(◎◎◎◎◎팀)     |        |            |
| 제 목     | ■□ 업무 부적정                         |        |            |

### 지적내용

○○○○○○○○(주) ◇◇◇◇실(◆◆팀)은 직원 채용, 퇴직 등 인사 관리 업무를 담당하고 있다.

#### 1. □□□□□ 채용 부적정

○○○○○○○○(주)는 □□□□의 부문별 기능 통합·총괄 관리를 통하여 회사의 비용절감과 효율성 향상 및 성과 극대화를 위해 □□□□□ 채용계획을 수립(2018. 1.12)하고, 모집공고 및 원서접수(2018. 1.15~1.19), 서류전형(2018. 1.22), 필기 및 면접전형(2018. 1.23), 대상자 확정(2018. 1.24.)의 절차로 □□□□장을 채용하였다.

『직제규정』 제4조(직원) 제3항에는 별정직(촉탁직)을 사장 또는 상임이사의 장비·임원실·비상계획·예비군 및 민방위 업무 담당자로 정의하고, 세부사항은 사장이 따로 정하는 것으로 규정하고 있으며, 동 규정 별표2의 정원표에 별정직/촉탁직의 정원은 장비 1명, 임원실 1명, 총 2명으로 책정되어 있다.

따라서 별정직(촉탁직)을 채용하는 경우 해당 직무가 『직제규정』에서 정하는 업무에 해당 하는지 여부를 확인하고 추진하는 것이 타당하다.

그런데 □□□□ 총괄 업무가 『직제규정』에서 정하는 별정직(촉탁직)의 직무와 일치하지 아니함에도 불구하고 세부 사항을 ■■이 별도로 정한다는 조항을 근거로 □□□□□을 별정직(촉탁직)으로 채용하였다.

그 결과 별정직(촉탁직) 수행 직무에 해당되지 아니함에도 불구하고 □□□□□을 별정직(촉탁직)으로 채용하는 등 『직제규정』을 위반하는 결과를 초래하였다.

■■■■■■■■■■■■가 100% 출자하는 등 공공부문 예산 전액이 투입되어 설립된 ○○○○○○○○○(주)는 소속 임직원의 채용 등 인사운영 전반을 공정하게 운영하여야 하고, 채용시 특정 분야의 업무 경험이 필요한 경우 우대사항은 직무 수준에 맞게 설정하여야 한다.

또한 『인사규정』(2017.12.13. 규정 제8호) 제16조(신규채용) 제2항에 따르면 채용기준은 직무군별로 직무의 내용과 직무에 요구되는 자격요건에 의하는 것으로 규정되어 있다.

한편 2017년 조직 업무분장(■■■■■■■■■■■■-■, 2017.12.08.)을 통해 □□□□ 의장이 총괄하는 □□□□의 직무를 확인한 결과, □□□□ 하부에 ◎◎개 사업 부문)이 편제되어 있으며 □□□□장은 전환배치 사업을 총괄하도록 규정되어 있다.

따라서 □□□□를 총괄하는 □□□□□ 채용 시 직무내용과 직무수준을 분석하여 해당 업무와 관련성이 높은 업무의 경력을 우대하는 등 합리적인 조건을 제시하여야 채용의 공정성과 적합성이 확보될 수 있다.

그런데도 불구하고 □□□□□ 채용시 □□□□ 총괄 직무와 직접적인 연관성이 낮고, 위탁용역으로 수행하는 ⑩개 사업부문의 과업내용과 무관한 “공항계획 및 공항 관련 종합 사업관리(Project Management) 유경력자”를 우대하는 것으로 채용 공고를 한 것이 확인되었다.

또한 □□□□□ 채용에 응시한 ■■■명 중에서 상기 우대사항을 충족하는 유경력자는 ㉠과 같이 ■■■ ■■■ 명에 불과하고 해당자가 서류전형, 필기전형, 면접전형 등을 통해 최종 합격하게 되었다.

그 결과 실제 □□□□□이 수행하는 업무와 직무 연관이 낮은 경력을 우대하는 등 『인사규정』 제16조(신규채용) 제2항의 채용기준을 위반하였으며, 특정인에게 유리한 우대사항 적용으로 □□의 □□□을 □□하는 결과를 초래하였다.

## 2. 신규채용 및 협력사 직원 전환채용 업무 미흡

### 가. 채용관련 세부기준 미비

국민권익위원회 의결(제2013-424호, 2013.11.18, 의안명 : 공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고)에 의하면, 내부 규정의 객관성 및 투명성 제고를 위하여 출자회사의 내부 규정은 모기관 규정을 우선 준용하도록 하며, 그 예시로서 인사 분야는 공개채용 원칙과 선발기준을 구체화하여 규정하고, 승진 예정인원 초과 승진을 방지하도록 규정하고 있다.

따라서, ○○○○○○○○○(주)는 임용자격기준, 시험 시행 및 선발기준 등의 채용관련 세부기준을 모회사인 ○○○○○○○의 『인사규정』 및 『인사규정 시행세칙』을 준용하여 규정하여야 한다.

그런데, 『인사규정』 제16조(신규채용)등에 직원을 채용할 경우의 임용자격기준, 시험 시행 및 선발기준 등의 채용관련 세부기준을 규정하지 않고, 채용방침으로 정하고 있다.

이는 ○○ 『인사규정』이 임용자격기준을 시행세칙으로 정하도록 하였으며(제16조 제1항), 이에 따라 시행세칙 제2장(임용 및 임용시험)에서 응시자격 및 임용자격기준, 시험 공고, 시험방법, 신체검사, 시험의 단계, 시험과목, 시험위원의 임명, 합격자 결정 등 채용관련 세부기준을 정한 것과 상반된다.

따라서, 채용관련 세부기준을 인사규정에 반영하는 등 업무처리방식을 개선할 필요가 있다.

#### 나. 협력사 직원 전환채용 업무 미흡

○○○○○○○○(주) 『취업규칙』 제10조(채용결격사유) 및 『인사규정』 제19조(결격사유)에 근거하여 결격사유에 해당하는 자는 직원으로 채용할 수 없으며 채용된 후에도 해당 사유가 발견될 때에는 즉시 면직하도록 규정하고 있다.

따라서, ○○○○○○○(주)는 채용절차 진행시 『취업규칙』 및 『인사규정』에서 정한대로 범죄이력, 부당·위법한 채용 사실 등 결격사유를 검증하는 등으로 채용업무 절차를 이행하여야 한다.

그런데, ○○○○○○○(주)는 신규채용시(2018.7.31 기준 150명) 보호구역 출입증이 필요한 직원만 출입증 발급시 ㉠㉠의 ㉡㉡㉡로 결격사유 검증을 같음하였고, 전환채용(2018.9.1 기준 1,651명)시에도 기존의 출입증을 소지한 직원은 결격 사유를 검증한 것으로 판단하였으며, 그 이외 직원들은 검증을 시행하지 않은 것으로 감사 결과 드러났다.

따라서, 전환채용 관련 자체 검증계획을 수립하여 시행하는 등 이미 채용된 직원들에 대하여 결격사유 검증방안을 강구하여 채용절차의 공정성을 확보하는 방안을 마련하는 것이 필요하다.

#### 3. ○○○○○(○○) 채용절차 미흡

○○○○○○○○(주)는 2018. 2월 『산업안전보건법』에 의한 ●● ○○○○○○ ㉠ 명을 신규 채용하기 위한 「○○○○○○○ 채용계획(안), ■■■■-■■■ 호, '18.2.20」을 수립하였으며 주요내용은 다음과 같다.

직원의 채용은 『취업규칙』, 『인사규정』 등 관련규정에서 정한 사항과 채용 계획에 대한 내부방침을 준수하는 등 절차적 정당성과 공정성을 확보하여 진 행되어야 한다.

#### 가. 서류전형 심사와 관련하여

그런데, 서류전형 심사와 관련하여 ‘경영진이 직무능력(자격, 경력) 기준에 의한 심사로 선발’ 하기로 내부방침을 정했을 뿐 자격사항과 경력내용을 어떠한 기준으로 평가할지 세부 심사기준을 설정하지 않았다.

특히, 금번 채용은 최소 3년 이상의 경력기간을 요구하는 만큼 경력기간을 기준으로 차등하는 등 계량화된 기준을 마련하고 그에 따른 심사가 이뤄져야 타당함에도 평가위원(4인)이 입사지원서에 기재된 자격, 경력 등에 대한 주관적 판단을 통해 부여한 등급(A/B/C/D)을 기반으로 합격자를 선발함으로써 공정성, 객관성 등의 훼손이 우려되는 실정이다.

#### 나. 법정가점 부여 미적용

『국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률』 제30조(취업지원 실시기관) 및 제31조(채용시험의 가점 등) 등에 의거 일상적으로 하루에 20명 이상을 고용하는 공·사기업체는 독립유공자, 보훈대상자 등에 대해 서류, 필기, 면접 등 채용 단계별 가점을 부여하여야 하나 이를 인지하지 못했다는 이유로 가점을 부여하지 아니하였다.

#### 다. 채용 신체검사 누락

○○○○○○○○(주) 『취업규칙』 제9조(전형 및 채용서류) 제2항 제6호, 『인사 규정』 제19조(결격사유), 채용 방침문서(☆☆☆☆☆ 채용계획(안), ★★본부-○○○, 2018.2.20) 및 채용공고문 등에 의거 합격자는 신원조회 및 신체검사 등 결격사유를 검증한 후 최종 합격 여부를 결정해야 하나 신체검사를 위해 확보한 예산이 없다는 이유로 신체검사를 하지 않은 채 최종 합격처리하였다.

다만, 실지감사 기간 동안 본 사안이 문제가 되고 있음을 인지하여 신체검사를 실시한 결과 최종 합격자인 △△△는 ‘정상’ 판정을 받은 것으로 확인되었다.

## 관계기관(부서) 의견

○○○○○○○○(주)는 감사결과를 받아들이며, 인사규정 개정, 결격사유 검증, 서류전형 심사기준 구체화, 법정가점 부여, 채용 신체검사 실시 등 적절한 조치를 취하겠다고 답변하였다.

다만, □□□□□ 채용과 관련하여 다음과 같은 내용을 주장하고 있다.

### ① 인력 확보의 시급성 관련

□□□□□ 채용 당시 2018. 1.1자 인수인력 1,000명에 대한 □□ □□ 업무를 수행할 수 있는 직원 확보가 시급하였으며 해당 업무를 수행할 수 있는 직급의 T/O가 없어 별정직(촉탁직)으로 채용하였다고 주장하고 있다.

그러나 □□□□□ 채용계획 방침이 수립(2018. 1.12)되기 불과 1개월 전에 『직제규정』 개정 안건을 부의할 수 있는 이사회가 두 차례(2017.12.13, 2017.12.21.) 개최된 점을 고려시 기간의 촉박함은 이유가 되지 않는다.

### ② 현장 □□□ □□□□ 관련

□□□□ 총괄 업무를 수행하는 □□□□□은 □□□□의 공항운영관련 □□ □□□ □□□□에 해당되어 사장이 따로 정할 수 있다고 주장하고 있으나 『직제규정』 확인 결과 붙임⑩과 같이 사장이 따로 정할 수 있는 조직은 □□ □□ 하부에 있는 위탁용역을 수행하는 사업 조직에 한정된 것으로 명시되어 있으므로 상기 주장은 이유가 되지 않는다.

### ③ 한시적/제한적 근로계약 관련

□□□□□의 임기가 2년으로 정해져 있고 조건부로 연장할 수 있으므로 한시적/제한적 근로계약이라고 주장하고 있으나, 『직제규정』 제7조(정원) 제2항의 제2호의 규정은 정원에 구애됨이 없이 특정업무의 처리를 위해 일시적 간헐적인 인력운영이 필요한 경우 적용하는 것이 타당하므로 채용조건이 최소 2년 이상이고 연장 가능 조건이 명시되어 있는 □□□□□ 채용시 동 조항을 적용하는 것은 해당 규정을 확대 해석한 것이므로 이유가 되지 않는다.

### ④ 우대사항 적용 관련

필수 자격요건이 아닌 우대사항으로, 실제로 면접위원들이 반영하였는지는 알수 없지만, □□□□□이 수행하는 직무와 연관이 없지 않다고 판단되며 업무 분장상의 내용을 포함한 포괄적인 우대사항이라고 주장하고 있으나, 서류전형의 평가표에 우대사항이 명시되어 있고 제출 이력서의 경력 기술 내용을 바탕으로 직무능력을 평가하도록 평가 방법이 기재되어 있으므로 해당 우대사항이 평가에 반영되었는지 여부를 확인할 수 없다는 주장은 이유가 되지 않는다.

또한 우대사항으로 반영된 공항시설 중장기 개발계획 수립과 공항시설 평면 배치계획/토지이용계획 및 조정, 관리 업무는 공항 건설 단계에서 필요한 직무경력으로써 공항 운영업무를 위탁받아 수행하는 ○○○○○○○○○(주)의 과업범위와는 관련성이 부족하므로 이유가 되지 않는다.

## 조치할 사항

① ○○○○○○○○○(주) 사장은 채용업무를 총괄하면서 『직제규정』을 위반하여 □□□□□ 채용계획을 수립하고, ■■■■■팀에서 작성한 □□□□□ 채용시 우대 사항에 대한 확인 업무를 소홀히 하여 『인사규정』 제16조(신규채용) 제2항과 제26조(성실의 의무)를 위반하는 등 채용의 공정성을 훼손한 ㄹㄹㄹ을

“경징계(견책)”하고, □□□□□ 채용시 우대사항 적용을 최초 작성하면서 □□□□□이 수행하는 직무내용과 직무수준에 대한 검토를 소홀히 하여 관련이 낮은 분야의 경력을 우대하도록 ■■팀에 요구하는 등 『인사규정』제16조(신규채용) 제2항과, 제26조(성실의 의무)를 위반하는 등 채용 ■■■■ ■■의 원인을 제 공한 ■■■■■를 “경 고” 처분 하시기 바랍니다.

② ○○○○○○○○○(주) 사장은 앞으로 직원 채용시 『직제규정』과 『인사규정』 등 관련규정을 위반하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(기관경고)

③ 공사 △△(●●●●●처장)은 ○○○○○○○○○(주) 사장의 『직제규정』과 『인사규정』을 위반하여 □□□□□을 채용한 것이 성실경영 의무를 위반한 것으로 판단되므로 그 내용을 통보하오니 이를 사장 경영성과계획서 이행실적 평가시 반영하시기 바랍니다.(통 보)

④ ○○○○○○○○○(주) 사장은 채용시 응시자격, 시험공고, 시험방법, 신체 검사, 서류전형의 세부 심사기준을 마련하여 채용업무의 객관성과 공정성을 확보하시기 바랍니다. (개 선)

⑤ ○○○○○○○○○(주) 사장은 기 채용이 완료된 직원과 향후 채용할 직원에 대한 결격사유 확인 방안을 강구하여 채용절차의 공정성이 확보될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통 보)

⑥ ○○○○○○○○○(주) 사장은 향후 채용시에는 『국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률』 등에서 정한 법정가점을 부여하고, 채용 신체검사 시행 후 최종 임용하는 등 채용절차를 보다 엄격하게 관리하시기 바랍니다. (통 보)

## 인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략